

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO Demandante v. Ana Chaparro Martínez y Luis Cruz Rodríguez Demandados Y Alejandro Chaparro Nieves Parte con Interés	CIVIL NÚM. SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO, contemplado en la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, <i>según enmendada</i>, y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, <i>según enmendada</i> QUERELLA: 2023-SRQ-012784
---	---

DEMANDA DE INJUNCTION ESTATUTARIO PRELIMINAR Y PERMANENTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante la “Junta de Planificación”), por conducto de los abogados que suscriben, y respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. Las Partes

1. La Junta de Planificación es la entidad gubernamental cuyo propósito principal es el desarrollo integral de Puerto Rico mediante el establecimiento de un plan racional, balanceado y sensible, el cual de acuerdo con las actuales y futuras necesidades sociales, ambientales, físicas y económicas, habrá de fomentar un proceso de desarrollo económico y social sostenible y a su vez, protegerá la salud, el crecimiento económico, la seguridad, el orden, la cultura y los recursos naturales de Puerto Rico. La Junta de Planificación tiene como dirección física, Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico, y como dirección postal, P.O. Box 41119, San Juan, P.R. 00940-1119, y su número de teléfono es (787) 723-6200.
2. La Sra. **Ana Chaparro Martínez**, en representación propia en en representación de la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ella y el **Sr. Luis Cruz Rodríguez**, mayor de edad, residente de Añasco, Puerto Rico, quien tiene la

siguiente dirección física: Comm. Tres Hermanos 196 calle Palma Real, Añasco, Puerto Rico 00610 y la siguiente dirección postal **RR 01 BOX 420, Calle Laurel, Añasco**, Puerto Rico 00610 y cuya propiedad con número de catastro 035-042-160-64. Además, la parte demandada cuenta con la siguiente dirección de correo electrónico: kellynieto4@gmail.com. Además, cuenta con el siguiente número de teléfono: 787-236-7245.

3. El Sr. **Luis Cruz Rodríguez**, en representación propia en en representación de la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por él y la **Sra. Ana Chaparro Martínez**, mayor de edad, residente de Añasco, Puerto Rico, quien tiene la siguiente dirección física: Comm. Tres Hermanos 196 calle Palma Real, Añasco, Puerto Rico 00610 y la siguiente dirección postal RR 01 BOX 420, Calle Laurel, Añasco, Puerto Rico 00610 y cuya propiedad con número de catastro 035-042-160-64. Además, la parte demandada cuenta con la siguiente dirección de correo electrónico: kellynieto4@gmail.com. Además, cuenta con el siguiente número de teléfono: 787-515-7120.

4. El Sr. Alejandro Chaparro Nieves, parte con interés en el caso de epígrafe, mayor de edad, residente de Añasco, Puerto Rico, Quien tiene la siguiente dirección postal: RR01 BOX 416, Calle Laurel, Añasco, Puerto Rico 00610.

II. Jurisdicción y Competencia

5. El recurso de *Injunction* Estatutario Preliminar y Permanente de epígrafe se presenta al amparo de la facultad que le confiere la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, titulado “Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras”. (23 L.P.R.A. § 9024).

6. Uno de los cambios introducidos por la Ley Núm. 161-2009 fue que se le encargó a la Junta de Planificación el atender las querellas relacionadas a la construcción ilegal, uso o desarrollo de terrenos sin autorización y para ello se le autorizó a presentar los recursos necesarios para solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una

obra iniciada sin autorización, la paralización de un uso no autorizado o la demolición de obras construidas. Luego de aprobada, la Ley 161-2009 entró en vigor inmediatamente.

7. Conforme la Ley Núm. 75-1975, *supra*, las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender el recurso especial estatutario de marras.

III. Los Hechos

8. Los hechos que dan lugar a este recurso especial estatutario se remontan a la presentación de la querella por la Junta de Planificación de Puerto Rico el 6 de febrero de 2023 mediante la plataforma del “Single Business Portal”, el cual le asignó el número de querella **2023-SRQ-012784** (en adelante la “Querella”).

9. Durante el trámite administrativo la Junta de Planificación alcanzó las siguientes determinaciones de hechos y conclusiones de derecho:

- a. Los Co-Demandados son dueños, oficial, agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes de la propiedad objeto de la querella localizada en Comm. Tres Hermanos 196 calle Palma Real Añasco, Puerto Rico 00610 con número de catastro 153-070-277-34.
- b. En la Querella se alega que los Co-Demandado está construyendo en ausencia de permisos de construcción en contravención a las leyes y reglamentos aplicable.
- c. El 14 de febrero de 2023, el Agente de Permisos de la Junta de Planificación, Sr. Obdulio Reyes, realizó una inspección e investigación.
- d. Como parte de la intervención de la propiedad, el personal de Junta de Planificación hizo los siguientes hallazgos:
 1. Una residencia existente en concreto con medidas aproximadas de 45 pies de largo por 27 pies de ancho. El primer nivel era utilizado como la residencia principal.
 2. No contaba con un patio frontal como tampoco un patio lateral derecho.
 3. Un cuarto unido a la estructura principal en el lateral izquierdo invadiendo el patio posterior con medidas aproximadas de 10 pies de largo por 20 pies de ancho.
 4. La residencia contaba con un patio posterior con medidas de 3 pies de largo por 48 pies de ancho.
 5. Se pudo observar que no se consideraron los parámetros.
 6. En el segundo nivel se pudo observar una estructura incompleta, construida en bloques con loza de techo en hormigón.

7. Contaba con unas medidas aproximadas de 45 pies de largo por 27 pies de ancho.
 8. Dicho segundo nivel contaba con un cuarto unido a la estructura en el lateral izquierdo con medidas aproximadas de 10 pies de largo por 20 pies de ancho.
- e. Como parte del trámite administrativo, personal de la Junta de Planificación verificó los sistemas de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante “OGPe”) y se corroboró que la Propiedad no cuenta con los permisos correspondientes para la construcción.
- f. Luego de presentada la Querella y de llevar a cabo el trámite investigativo correspondiente, el 28 de junio de 2023 de 2024, la Junta de Planificación le notificó a las partes Co-Demandadas una “Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa” (en adelante “Notificación de Hallazgos”), conteniendo las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho alcanzadas, a las siguientes direcciones postales: RR 01 BOX 420, Calle Laurel, Añasco, Puerto Rico 00610. Además, se le notificó por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: kellynieto4@gmail.com.
- g. Mediante dicha Notificación de Hallazgos la Junta de Planificación, entre otras cosas, se le advirtió a los Codemandados que, en un término de veinte (20) días, tenían que mostrar causa por la cual la Junta de Planificación no debía imponer una multa de **\$5,094.00**, por las violaciones señaladas y les advirtió que, de no mostrar causa, la multa quedaría impuesta y se procedería a acudir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, a solicitar la demolición de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la multa.
- h. Los Co-Demandados no contestaron la Notificación de Hallazgos.
- i. Posteriormente, 16 de abril de 2024, la Junta de Planificación emitió una Resolución Parcial, otorgándole a la parte codemandada un término de treinta (30) días adicionales para demostrar haber continuado con la tramitación del permiso de construcción con número de trámite **2023-505188-PCOC-038234**, el cual se encontraba bajo estado de incompleto.

- j. Posteriormente, el los día 26 de diciembre de 2024, la Junta de Planificación le notificó a la parte demandada una “Resolución Final”, mediante la cual le informó que la “Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa” advino final y firme. En dicha “Resolución Final” la junta le ordena a la parte demandada a pagar la multa de \$5,094.00 y a demoler las violaciones señaladas en la “Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa”. Finalmente, le notificaba a la parte demandada un término de 20 días para solicitar reconsideración y un término, concurrente, de 30 días para solicitar Revisión Judicial.
- k. Dichos términos expiraron y la parte demandada no solicitó Reconsideración ni Revisión Judicial.
- l. Cabe señalar que del récord de la querella **2023-SRQ-012784** se desprende una solicitud para un permiso de construcción consolidado con número de trámite **2023-505188-PCOC-038234** en estado de incompleto. Dicha solicitud no cuenta con documentos de trámite anejados. Por lo que, al momento de escribir la demanda de epígrafe, no se está tramitando dicho permiso.

10. Al momento de presentar el recurso especial estatutario de marras, la parte demandada no ha conformado ni eliminado las violaciones antes descritas mucho menos ha pagado la multa impuesta por la Junta de Planificación por las violaciones incurridas.

IV. Derecho Aplicable y Remedios Solicitados

11. El Artículo 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, dispone que “Todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, **será previamente aprobado y autorizado** por la Oficina de Gerencia [de Permisos], Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables”. (Énfasis provisto).

12. Asimismo, la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocio, vigente el 16 de junio de 2023, prohíbe expresamente “ realizar actividad alguna de desarrollo o de uso del terreno, en cualquier propiedad bajo la jurisdicción de este

Reglamento, **sin que se obtengan** todos los permisos, **autorizaciones** y certificaciones aplicables de la OGPe, los Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V, el PA, el IA o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos”. (Énfasis provisto).

13. Por su parte, la Regla 3.2.1. Permisos de Construcción, Sec. 3.2.1.1. Disposiciones Generales del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocio, vigente desde el 16 de junio de 2023, dispone que: “Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más de las siguientes actividades: 1. Construcción 2. Reconstrucción 3. Remodelación 4. Demolición 5. Obras de urbanización 6. Restauración 7. Rehabilitación 8. Ampliación 9. Alteración.

14. Por su parte, la Regla 6.1.16 Distrito ARD: Área Rural Desarrollada Sección 6.1.16.4 Parámetros De Diseño del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocio, vigente desde el 16 de junio de 2023, dispone lo siguiente:

Toda nueva construcción deberá observar los siguientes parámetros de diseño y estar conforme a lo dispuesto en la Sección 6.1.1.11 de este Capítulo.

Parámetros de Diseño Distrito ARD
PARÁMETROS y DESCRIPCIÓN:

1. Cabida mínima del solar: Dos mil (2,000) metros cuadrados o según establezca la consulta de ubicación.
2. Ancho mínimo del solar: 25 metros.
3. Densidad poblacional: Vivienda para una o dos familias, o según establezca la consulta de ubicación.
4. Área máxima de ocupación: 35%
5. Área bruta de piso máxima: 75%. El área bruta de piso de cualquier planta sobre la primera en ningún caso excederá el por ciento máximo de área de ocupación permitido en el distrito.
6. Patio delantero: a. **Tres (3) metros**, tendrá un mínimo del cincuenta (50%) de su área en siembra.
b. Se requerirá la siembra de un árbol, con altura mínima de 3.5 metros por cada unidad de vivienda.
7. Patio posterior: **3 metros**
8. Patios laterales: Dos (2) patios laterales **cada uno con un ancho no menor de tres (3) metros**.

15. El demandado fue notificado desde el inicio de la investigación y se le dio la oportunidad de iniciar y culminar el proceso de legalización de las obras y obtener los permisos de construcción correspondientes.

16. Al presente, la Junta de Planificación le ha concedido al Demandado todas las oportunidades disponibles y el mayor término reglamentario posible, según establecido en la Notificación de Hallazgos y la Resolución Final, y aún así, el Demandado no han cumplido con lo ordenado ni ha presentado evidencia que demuestre que ha conformado o eliminado las obras realizadas, eliminando así las violaciones que se les impusieron.

17. En vista de los anterior, y ante el incumplimiento evidente del Demandado con las leyes y reglamentación aplicable, la Junta de Planificación solicita respetuosamente de este Honorable Foro que declare *CON LUGAR* el presente recurso especial estatutario y, consecuentemente, emita un interdicto permanente dirigido al Demandado ordenándole que remueva y/o demuela, por su cuenta y riesgo propio, las obras de construcción objeto del presente asunto y que emitan el pago de **\$5,094.00** correspondiente por concepto de multa impuesta.

POR TODO LO CUAL, la Junta de Planificación solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare *CON LUGAR* el presente recurso especial estatutario y en consecuencia:

- a. Emita un interdicto/orden permanente ordenándoles a los Codemandados y/o a sus oficiales agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes que cese y desista de uso del terreno dentro de un término improrrogable de 30 días.
- b. Le ordene a los Codemandados y/o a sus oficiales agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes que emitan el pago de **\$5,094.00** por concepto de multa impuesta por la Junta de Planificación, más los intereses legales que correspondan.
- c. Le conceda a la Junta de Planificación una cantidad no menor de \$2,500.00 por concepto de costas y honorarios de abogados a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Demanda
JP vs. Ana Chaparro Martínez y otros
Página 8 de 8

d. Le conceda a la Junta de Planificación cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Mayagüez, Puerto Rico a 29 de enero de 2025.

DBPR Legal, LLC
53 Palmeras Street, Suite 601
San Juan, P.R. 00901
Tel. (787) 339-5011

f /Sebastián Ramirez de Arellano
Ponce
R.U.A. Núm. 22,727
sramirezdearellano@doingbusinesspr.com

f /Carolina T. Blanes García
R.U.A. Núm. 21066
cblanes@doingbusinesspr.com

Abogados de la Parte Demandante
Junta de Planificación de Puerto Rico

Junta de Planificación de Puerto Rico
P.O. Box 4119
San Juan, P.R. 00940
Tel. (787) 723-6200
Email: Morales_HA@jp.pr.gov

f /Héctor A. Morales Martínez
R.U.A Núm. 14572
Morales_HA@jp.pr.gov

Abogados de la Parte Demandante
Junta de Planificación de Puerto Rico